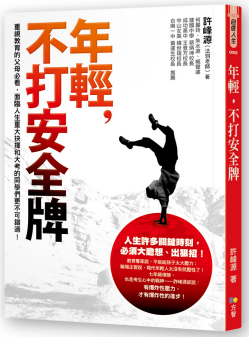
20260917讀書會

- 許峰源-法羽老師簡介
- 1982年生。新北市三重高中；國立臺灣大學法律學系畢業(書卷獎)。
- 大四應屆律師高考及格；執業律師(95臺檢證字第6922號)2006年～。
- 目前專職寫作。





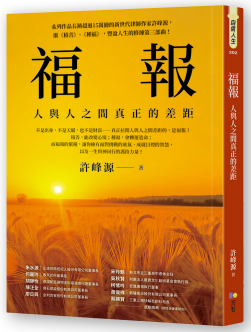














20260917
第1段
變額年金保險

人壽保險的保險事故

被保險人死亡

要保人不得解約

受益人領取

身故保險金

年金保險的保險事故

被保險人活著

進入給付期

要保人不得解約

被保險人領取年金

年金保險給付期
被保險人身故
尚未領完的年金
受益人領取
身故保險金

年金保險累積期
被保險人死亡
保險事故還沒發生
要保人與被保險人
非同一人
保價金返還要保人

要保人與被保險人
同一人
保價金返還應得之人
要保人法定繼承人
保價金是遺產

保險實務上
變額年金保險
幾乎都當作投資
領配息創造現金流
不會進入給付期
讓要保人失去控制權

20260917
第2段
最低身故保證給付

最低身故保證給付
變額年金保險累積期
被保險人死亡
身故保險金
總繳保費、保價金取高
指定受益人

變額年金保險累積期

要保人

領配息創造現金流

被保險人身故

受益人立刻馬上領到

身故保險金

最低身故保證給付
本質上不是年金保險
是在年金保險附加
在累積期的人壽保險
「身故保證費用費率表」

跟變額萬能壽險
最大差異
變額年金保險
幾乎不看體況

實質課稅原則

定額性、互助性

變額年金保險

累積期、給付期

身故保險金

會課徵遺產稅

高資產客戶
買變額年金保險
不是為了免遺產稅
領配息創造現金流
保價金返還
「立刻馬上領到」

每年配息10%
有什麼好怕的
何況縱使不投資
銀行存款
本來就要課徵遺產稅

最低身故保證給付
讓變額年金保險
累積期、給付期都有
指定受益人身故保險金
「立刻馬上領到」
成為財富傳承的工具

變額年金保險
立刻馬上領到沒問題
能否完全成為
遺產外現金
排除特留分扣減權
有待法院判決認定

凡事剛剛好就好
不要做過頭
「中道智慧」

20260917
第3段
公司持有不動產

公司持有不動產
股權交易
持有公司過半數股權
且公司價值
過半數是不動產
適用房地合一稅

110年6月30日以前
取得的舊股權
104年12月31日以前
取得的舊不動產
可以不用房地合一稅

公司持有不動產

不動產所有權交易

土地繳土地增值稅

房屋繳營業稅、所得稅

盈餘分配個人所得稅28%

不分配繳保留盈餘稅5%

公司持有不動產

公司股權繼承後

子女自己無法決定

個別不動產出售變現

董事會、股東會

盈餘分派

公司持有
住宅不動産
採内政部許可制
5年内不得移轉
「員工宿舍」

看懂政策大方向

不鼓勵公司

持有住宅不動產

尤其用來炒房

未來只會越來越緊縮

子女得自己面對處理

20260917
第4段
閉鎖型公司

有限公司
董事
經股東表決權
2/3以上同意
董事長
經董事過半數同意

有限公司
沒有股東會
由執行業務
董事或董事長
對內執行業務
對外代表公司

股份有限公司

董事

累積投票制

董事長

2/3以上董事出席

出席董事過半數同意

股份有限公司
股東會決議
表決權過半數出席
出席表決權過半數同意

有限公司
轉讓出資額
經表決權過半數同意
董事要2/3以上同意
不同意股東優先受讓權
被強制執行也有

股份有限公司
公司股份之轉讓
除本法另有規定外
不得以章程
禁止或限制之
「股份自由轉讓原則」

公司股權
繼承分散風險
子女轉售股權風險
子女離婚、欠債
被強制執行股權風險
外人就會進入公司

閉鎖型股份有限公司
股份轉讓限制
特別股
複數表決權、一票否決權
無表決權、董事名額

閉鎖型股份有限公司
章程股權轉讓限制有爭議
股權繼承
剩餘財產、強制執行
「強制時價買斷條款」
用人壽保險金買斷股權

20260917
第5段
家族股權信託

家族公司股權信託

委託人：創辦人

受託人：銀行

受益人：繼承人

指示信託架構

家族委員會、家族辦公室

家族公司股權信託
委託人自己的財產
所以受益人的受益權
可以禁止轉讓、繼承
創意安排
離婚、血緣、隔代

家族公司股權信託
聽起來很完美
真的是這樣嗎

家族股權信託風險
指示權爭奪
戰場會出現在
家族治理委員會
家族辦公室
話事人的人性風險

家族股權信託風險
委託人保留實質控制權
撤銷信託
變更受益人
(包含變更為自己)
仍為自益信託

家族股權信託風險

委託人保留實質控制權

課徵遺產稅

配偶剩餘財產請求權

繼承人特留分扣減權

用人壽保險金預留補償

期待委託人
放棄實質控制權
違反人性
你自己願意嗎
真的放棄實質控制權
贈與稅馬上就來了

中小企業頭家
絕大多數根本搞不懂
信託在做什麼
什麼權力都要握在手上
自以為有信託
其實只是自益信託

家族股權信託
縱使完美合法合規
「百年家業基業長青」
嚴重可怕的幻覺
股權轉讓、增資、併購
徹底鎖死如何因應變化

到最後
子女對父母
只會有無盡的
抱怨、怨恨

20260917
第6段
遺囑搭配人壽保險

遺囑搭配人壽保險
不敢說是完美方案
但簡單、有效
讓接班的人接班
其他子女用現金
決定自己的人生

遺囑決定
所有權歸屬
公司股權歸屬接班人
讓接班人完全接班
不受兄弟姊妹
指手畫腳、綁手綁腳

遺囑載明
現金補償條款
由取得遺產的接班人
用現金補償
兄弟姊妹
應繼分、特留分

投保人壽保險
受益人指定接班人
預留立刻馬上領到
遺產外人壽保險金
履行遺囑現金補償條款
完成遺產股權過戶

圓滿遺產分配三部曲

公證遺囑

現金補償條款

人壽保險

遺產稅未完稅
遺產無法繼承過戶
甚至公司股權
可能被強制執行
接班計劃徹底崩盤

預留繳納遺產稅稅源

人壽保險

依舊是最簡單工具

「倍數保額」

「立刻馬上領到」

遺產稅真正的風險

不只是稅單上

繳款金額

從被繼承人死亡瞬間

所有遺產都被凍結

「繼承現金流風險」

投保人壽保險

受益人指定接班人

預留立刻馬上領到

遺產外人壽保險金

撐過繼承現金流風險

繳納遺產稅解封遺產

20260917
第7段
中小企業主心法

中小企業頭家
總是幻想
百年家業、基業長青
把子女箍進公司裡
讓子孫一代一代
享用公司盈利

創辦人不在了
公司還會一樣賺錢嗎
覺得培養的接班人
好棒棒
只是自我感覺良好

生意囝仔歹生

做生意九死一生

自己的孩子

真的是做生意的料嗎

中小企業頭家
嘴上說為子女好
把子女綁進公司
沒說出口的內心話
為自己創辦的公司
終身服務

父母不在、辦過繼承

兄弟姊妹的關係不好說

問老闆自己跟

兄弟姐妹的關係好嗎

子女很快會到

你現在的年紀

公司賺錢的時候

很賺錢

公司賠錢的時候

也很賠錢

子女真的扛得住嗎

公司倒負債怎麼辦

你以為兄弟姊妹
會羨慕接班人
大錯特錯
接班人很可憐
無法決定自己的人生

子女沒說出口的心願
是能否變現
用現金決定自己的人生
留立刻馬上領到
人壽保險金
子女會真心感謝你

更深度的思考
中小企業頭家
如果突然離世
留給子女的是什麼
—無所知的公司

留人壽保險金
才能讓子女
立於不敗之地

人壽保險
「倍數保額」
「立刻馬上領到」
獨有無二的功能

甚至你沒有勇氣
寫遺囑
光透過人壽保險
也可以用來
照顧想要照顧的人

遺囑執行可能有紛爭

人壽保險

不用執行沒有紛爭

可以立刻馬上領到

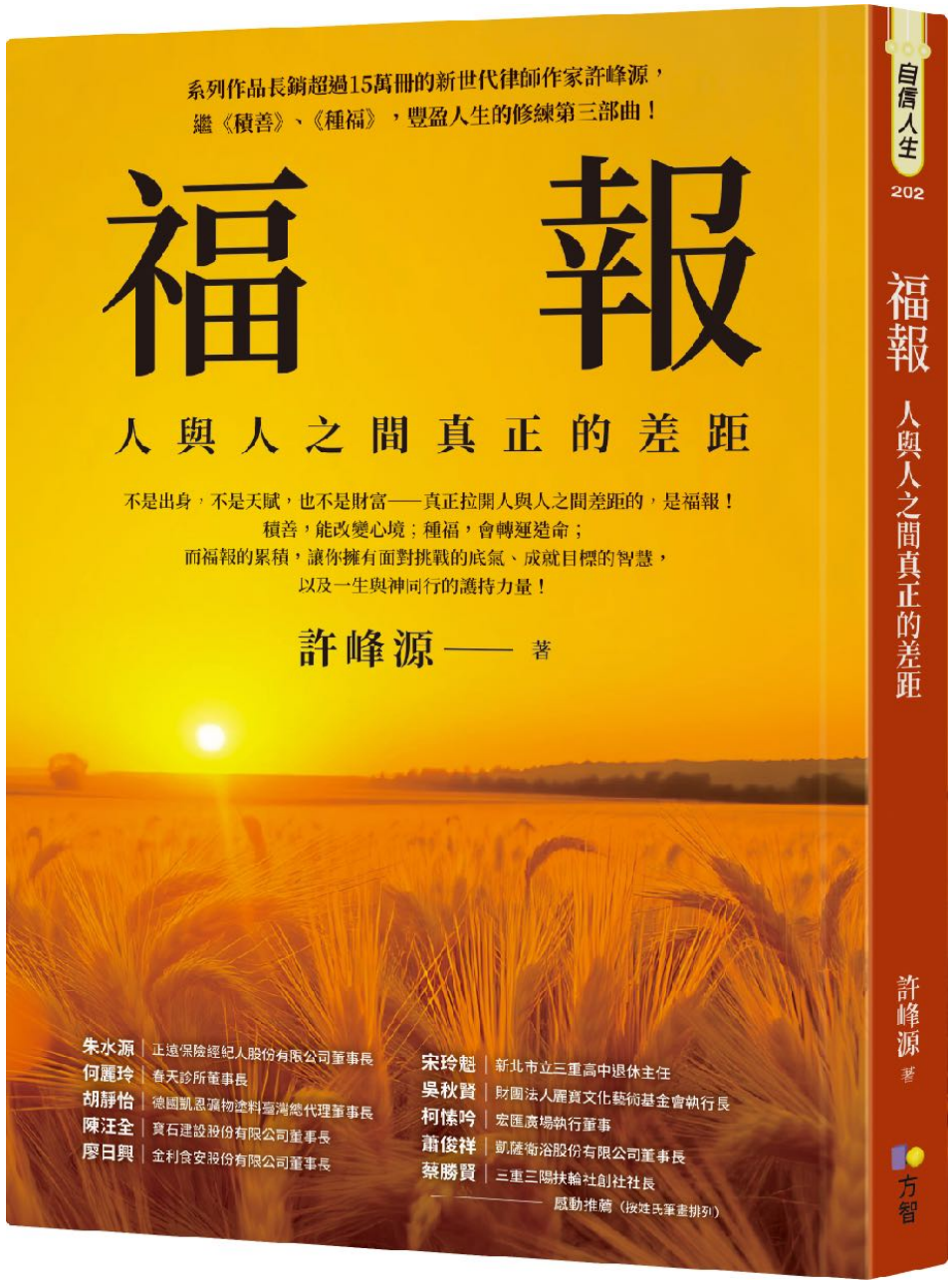
善用保險金分期給付

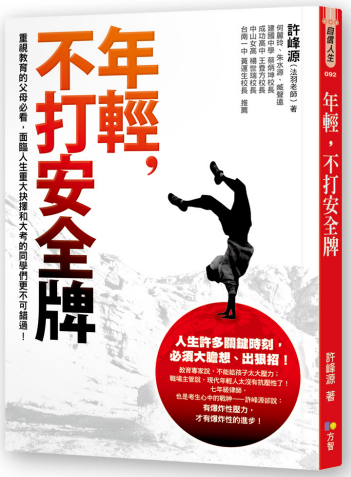
保障三十年的生活

如果張榮發不是用遺囑
留整個集團給張國煒
改留1000億人壽保險金
故事會不會很不一樣

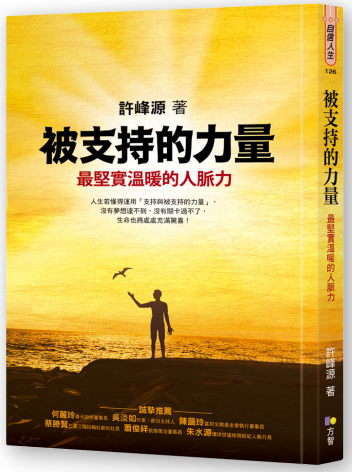
做人父母的
一輩子能夠做到
「不要讓子女麻煩」
已經非常了不起
人壽保險業績成交心法

2025年10月最新第8本著作出版




年輕，不打安全牌
人生許多關鍵時刻，必須大膽想、出狠招！
許峰源 著


心的強大，才是真正的強大
許峰源 著

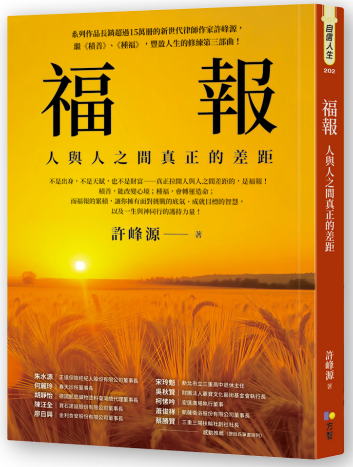

許峰源 著
被支持的力量
最堅實溫暖的人脈力


做一個簡單的好人
許峰源 著


內心的太陽一直都在
許峰源 著


積善
生命的改變，始終源於心念
許峰源 著


種福
做內心覺得應該做的事
許峰源 著


福報
人與人之間真正的差距
許峰源 著



請搜尋：許峰源-法羽老師